

Nr. 177 Ministerbesprechung vom 26. Juni 1935, 16.30 Uhr

R 43 II/1473, Bl. 58–60 Original

Anwesend: Hitler; v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl, Frank; PrFM Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk, Krohn; Protokoll: MR Willuhn (P. 1), Killy (P. 2).

Beginn: 16:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ERHEBUNG VON UMLAGEN IN DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT.
2. UNTERLASSUNG DER AUF GRUND DES REICHSGESETZES VOM 30. JUNI 1933 (RGL. I S. 433) IN AUSSICHT GENOMMENEN ANGLEICHUNGSMASSNAHMEN HINSICHTLICH DER GEHÄLTER DER BEAMTEN DER STADT BERLIN.

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ERHEBUNG VON UMLAGEN IN DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT.¹

Reichsbankpräsident Dr. Schacht trug die Vorlage vor². Er wies darauf hin, daß seitens einiger Ressorts Bedenken gegen die Vorlage geäußert seien, ohne daß jedoch Gegenvorschläge gemacht wurden. Der Reichsminister des Auswärtigen befürchte, daß durch dieses Gesetz eine Gesetzgebung gegen das Dumping in anderen Staaten ausgelöst werden würde³. Er halte diese Sorge nicht für berechtigt, denn etwa 80 v.H. unseres gegenwärtigen Außenhandels vollziehe sich im Wege des Austausches, des Clearings und sonstiger Kompensationen. Weniger als 20 v.H. würden im freien Verkehr abgewickelt. Es wäre nicht ausgeschlossen, daß die Vereinigten Staaten von Amerika Gegenmaßnahmen einleiteten, jedoch auch bei diesem Lande hege er keine ernste Befürchtung, besonders auch deswegen, weil der Verkehr mit den Vereinigten Staaten von Amerika sehr stark zusammengeschrumpft sei⁴. Es sei auch zu bedenken, daß mehrere Länder wie Polen, Italien und die

¹ Teildruck von P. 1 der Niederschrift: ADAP C IV/1, Nr. 174.

² R 43 I/1473, Bl. 63–65; R 43 II/333a, Bl. 7–9. Zu Vorgeschichte und Inhalt s. Dok. Nr. 174.

³ In seiner Stellungnahme vom 19. 6. 35 (ADAP C IV/1, Nr. 157) hatte das AA eingewendet: Es sei mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten, „daß der Erlaß eines solchen Gesetzes Gegenmaßnahmen gegen die deutsche Ausfuhr in dem einen oder anderen Lande auslösen wird“. Ausschlaggebend sei der Übergang von der formell freiwilligen Abgabe (s. Dok. Nr. 123) zur Zwangsumlage, wodurch insbesondere die USA den Tatbestand ihrer Antisubsidien-Gesetzgebung erfüllt sehen würden. Man müsse daher vor der beabsichtigten Regelung ausdrücklich warnen, „weil das neue Verfahren durch fremde Gegenmaßnahmen nicht nur um seinen Erfolg gebracht wird, sondern weil von einer Welle von Antidumpings- und ähnlichen Maßnahmen gegen Deutschland zu befürchten ist, daß die deutsche Ausfuhr sogar über den jetzigen unbefriedigenden Stand hinaus noch stärker gehemmt wird“. – Das Ausland hatte schon seit längerem die Errichtung eines deutschen „Exportdumpingfonds“ geargwöhnt. Einzelheiten über die geplante Umlage waren frühzeitig u.a. in die Prager Emigrantenpresse gelangt; s. Pressesammlung in: R 2501/2628.

⁴ Der Wert der deutschen Wareneinfuhr aus den USA betrug im Jahr 1935 nur 240,7 Mio RM (Vergleichszahlen für 1932: 591,8), das entsprach einem Anteil von 5,8% (12,7%) an der Gesamteinfuhr. Der Export nach USA hatte 1935 einen Wert von 169,5 Mio RM (281,2), was einem Anteil von 4,0% (4,9%) an der amerikanischen Gesamteinfuhr entsprach. STAT. JB. 1935, S. 233; 1936, S.

Schweiz ihren Export subventionierten, ohne daß die Vereinigten Staaten von Amerika hiergegen etwas unternommen hätten. Die Bedenken des Reichskommissars für Preisüberwachung, daß Preissteigerungen möglich seien, teile er auch⁵. Er glaube jedoch, über diese hinweggehen zu müssen, da ein anderes System zur Stützung der Ausfuhr nicht gefunden sei. Die im Gesetz vorgeschlagene Form der Aufbringung der Umlage halte er für die zweckmäßigste, da sie an die letzte Quelle herangehe. Wenn man die Ausfuhr mit Steuergeldern stützen wolle, dann bestehe die Gefahr, daß die Gewinne vorher teilweise verschwänden, da jeder Betrieb in der Lage sei, seine Unkosten durch Investitionen und dergleichen zu steigern. Der Preiskommissar sei nicht zu entbehren; daß er eine überaus schwierige Aufgabe zu bewältigen habe, sei nicht zu verkennen⁶. Die Bedenken des Reichsministers der Finanzen, daß eine Bezuschussung des Exports in größerem als notwendigen Umfange erfolgen könne⁷, sei nicht von der Hand zu weisen. Immerhin ermögliche die Einschaltung der Wirtschaft bei der Bemessung der Zuschüsse eine bis zu einem gewissen Grade gesicherte Kontrolle. Das weitere Bedenken, daß die Steuereingänge eine Kürzung erfahren werden, halte er nicht für durchschlagend, da diese Kürzung eintreten werde, ganz gleich nach welcher Methode man die Ausfuhr stütze. Der Vorschlag des Reichsfinanzministers, den Bondsrückkauf fortzusetzen⁸, könne er deswegen nicht gutheißen, weil die hierzu erforderlichen Devisen fehlten.

Der *Führer und Reichskanzler* erklärte den vom Reichsbankpräsidenten vorgezeichneten Weg für den einzig richtigen. Die Mittel müßten aus der Industrie heraus aufgebracht werden. Er wünsche eine Formulierung des Gesetzes derart, daß die Umlage den Charakter des Regierungszwanges verliere. Der *Reichsminister der Finanzen* brachte zum Ausdruck, daß die Aufbringung der Mittel erforderlich sei. Eine Meinungsverschiedenheit bestehe nur über die Form. Er weise darauf hin, daß der Steuereingang beeinträchtigt werde.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* bringt zum Ausdruck, daß er die Haltung des Auslandes nicht so optimistisch wie der Reichsbankpräsident beurteile. Er befürchte vielmehr Gegenmaßnahmen.

Staatssekretär Dr. Krohn äußert den Wunsch, daß der Zwangscharakter des Gesetzes nicht verlorengehe. Um die Löhne auf der gegenwärtigen Höhe zu erhalten, müsse der Arbeiterschaft gegenüber auf diesen durch Gesetz geschaffenen Aufbringungszwang hingewiesen werden. Der *Führer und Reichskanzler* schlägt vor, die Befugnisse anstatt, wie vorgesehen, dem Reichswirtschaftsminister den Industrie- und Handelskammern zu übertragen.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf mit der durch den Führer und Reichskanzler vorgeschlagenen Änderung zu.

(Wortlaut vgl. Anlage 2)⁹

255. Verhandlungen über eine Verlängerung des im Okt. 1935 auslaufenden dt.-amerikan. Handelsvertrages scheiterten, in der Folgezeit herrschte ein vertragsloser Zustand; BOELCKE, Dt. Wirtschaft, S. 112.

⁵ Stellungnahme des RKomPr. Goerdeler nicht ermittelt. Gleichzeitig mit der Verkündung des Gesetzes am 28. 6. 35 ordnete Goerdeler dann an, „daß die Abwälzung der Exportumlage in die Preise keiner Wirtschaftsstufe gestattet ist. Sie wird vielmehr hiermit ausdrücklich verboten“. R 7/3565, Bl. 121; APK II 3, Reg. Nr. 30596.

⁶ Das Amt des RKomPr. lief am 30. 6. 35 ab. Zur schließlich negativ entschiedenen Frage der Amtsverlängerung s. Dok. Nrr. 181, 183, 185, 188, 192, 197, 224.

⁷ Stellungnahme des RFM nicht ermittelt.

⁸ Zu den bisherigen Methoden der Ausfuhrförderung über Bonds und Scrips s. Dok. Nr. 3 Anm. 2.

⁹ R 43 I/1473, Bl. 66. Die neue Fassung lautete: „Einzigster Paragraph. Die Reichswirtschaftskammer kann Anordnungen treffen über die Erhebung und Verwendung von Umlagen durch Gruppen oder Vereinigungen von Unternehmern und Unternehmungen der gewerblichen Wirtschaft als Organe der Selbstverwaltung und über die Einziehung und Beitreibung solcher Umlagen durch Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern oder sonstige öffentlichrechtliche Vereinigungen von Unternehmern und Unternehmungen der gewerblichen Wirtschaft.“ In dieser Fassung wurde das Gesetz am 28. 6. 35 ausgefertigt (RGBl. I S. 812).

Bereits am 29. 6. 35 ergingen an die Organisation der gewerblichen Wirtschaft streng vertrauliche „Bestimmungen des Reichswirtschaftsministers über die Förderung zusätzlicher Ausfuhr“; R 2501/7141. Danach sollte die neue Exportförderung ab 1. 7. 35 gewährt werden in der Form eines variablen Verlustausgleichs dergestalt, daß für jede Wirtschaftsgruppe in einer geheimen Ausfuhrförderungsliste „Normalsätze“ aufgrund von Selbstkostenberechnungen aufzustellen waren. Träger des Verfahrens wurden die für die einzelnen Wirtschaftsgruppen neu eingerichteten Prüfungsstellen. Das Nähere über die Aufbringung regelte die *Anordnung der Reichswirtschaftskammer über Beitreibung von Umlagen in der gewerblichen Wirtschaft* vom 23. 7. 35 (DRA Nr. 170; vgl. R 7/3565, Bl. 2). Danach konnte die Exportumlage, die von jeder Wirtschaftsgruppe jeweils zur Monatsmitte in einer

2. UNTERLASSUNG DER AUF GRUND DES REICHSGESETZES VOM 30. JUNI 1933 (RGL. I S. 433) IN AUSSICHT GENOMMENEN ANGLEICHUNGSMASSNAHMEN HINSICHTLICH DER GEHÄLTER DER BEAMTEN DER STADT BERLIN.¹⁰

Der Reichsminister des Innern ging nochmals auf die Anordnung des Führers und Reichskanzlers ein, die ihm – dem Reichsminister des Innern – mit Schreiben des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei vom 25. Juni 1935 – Rk. 5172 – mitgeteilt worden ist¹¹. Danach sollen die auf Grund des Reichsgesetzes vom 30. Juni 1933 (RGL. I S. 433) zum 1. Juli 1935 in Aussicht genommenen Angleichungsmaßnahmen hinsichtlich der Beamten der Stadt Berlin nicht durchgeführt werden. Der

Summe an die Dt. Golddiskontbank abzuführen war, im Streitfall durch die Industrie- und Handels- bzw. die Handwerkskammern „wie rückständige Beiträge“, d. h. mit Säumniszuschlag, eingetrieben werden. Im Herbst 1935 beklagte sich die Schwerindustrie, daß durch sie 60–70% des erzielten Gewinns abgeschöpft würden; DOERING S. 260. Angaben der Auslandspresse zufolge erbrachte die Umlage allein 1935 750 Mio RM, wodurch die Verbilligung der deutschen Exporte um 30–40% ermöglicht wurde; R 2501/2628. Zur Durchführung allgemein s. R 3101/15251; R 7/3565–3566–3567; R 2501/6605–6606–6607–7141–9824; vgl. WÄHRUNG UND WIRTSCHAFTS. 311–313. Kritische Stimmen: R 43 II/332, Bl. 30 ff. – Alle Fragen im Zusammenhang mit der Ausfuhrförderungsumlage und dem Zusatzausfuhrverfahren waren geheimzuhalten. Die dt. Presse durfte lediglich den (nichtssagenden) Wortlaut des Gesetzes abdrucken, hatte sich aber jeglicher Kommentierung und aller Angaben über konkrete Maßnahmen zur Exportverbilligung zu enthalten, ebenso jeder Erörterung über die mögliche Alternative einer RM-Abwertung, welche Schacht kategorisch ablehnte; TOEPSEER-ZIEGERT 1935/I, S. 394, 427 f., 432, 459 f.; 1935/II S. 494. Eine geheime RdVf. des RJuM vom 27. 7. 36 verbot auch jede Erörterung in Prozessen: In diesen Fällen sei möglichst ein außergerichtlicher Vergleich anzustreben, andernfalls die Öffentlichkeit auszuschließen; R 22/1711, Bl. 45–47.

Die Misere der dt. Handelsbilanz konnte durch eine solcherart betriebene Ausfuhrförderung zwar leicht entschärft, aber nicht behoben werden. Bei den Wirtschaftsexperten der Partei (die eine Devaluation favorisierten; vgl. Dok. Nr. 43) galt die Zwangsumlage nur als „sehr schwacher Notbehelf auf kurze Sicht“; so der Stabsleiter des Wirtschaftsbeauftragten beim StfD, v. Obwurzer, bereits am 29. 6. 35 in einer Unterredung mit dem Chef des Wehrwirtschafts- und Waffenwesens im RKRm, Oberst Thomas; MA, RW 19/188, Bl. 127–130. Eine bei den Akten des Wehrwirtschaftsstabes befindliche, möglicherweise von Thomas selbst stammende ganz ungeschminkte Analyse der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Dtl. kennzeichnete sie wie folgt: „Diese Abgabe ist nur das sichtbare Agio, das die deutsche Wirtschaft für die Einfuhr der Rohstoffe und Lebensmittel und für die Schuldentilgung aus Ausfuhrüberschüssen bezahlt. Die Abgabe kommt einer Personalsteuer gleich, da sie infolge eines (papiernen?) Überwälzungsverbots aus dem Unternehmervergewinn im Verlustfalle aus der Substanz bestritten werden muß. Diese große Belastung geht schließlich, sei es auch auf dem Umwege über Einkommens-, Kaufkraft- und Steuerausfall, auf die Preise über, was selbst unter gleichbleibenden Verhältnissen eine Erhöhung dieser Abgabe zum Ausgleich der eigenen Preissteigerungstendenzen bedingt.“ Ausarbeitung vom 25. 2. 36, in: MA, RW 19/1510. Einen sehr begrenzten Effekt hatten auch – zumal in der Phase der überhitzten Hochkonjunktur ab 1936 – die wiederholten Versuche, über die Streuung der öffentlichen Aufträge ein besonderes Engagement im Auslandsgeschäft zu erzwingen (vgl. bereits Dok. 123 Anm. 2). Namentlich auch die Wehrmacht beachtete bei ihrer Auftragsvergabe nach dem Eindruck des RWiM zu wenig den Aspekt der gezielten Berücksichtigung exportorientierter Firmen; einschlägiger Schriftwechsel mit dem Wehrwirtschaftsstab 1935/36 in: MA, RW 19/1990, Bl. 23 f.; RW 19/1992, Bl. 211–225. Ein RdErl. des RWiM vom 29. 11. 38 mußte den Beschaffungsstellen wiederholt einschärfen, Aufträge „in erster Linie“ an die vom RWiM namhaft gemachten Firmen mit besonderer Ausfuhrleistung zu vergeben: „Dabei hat der Exportgesichtspunkt allen anderen für die Streuung der Aufträge maßgebenden Gesichtspunkten, auch dem der Förderung der Grenzgebiete, voranzugehen.“ R 4701/22062, Bl. 231–233.

Nach dem Gesetz war die Ausfuhrförderungsumlage bis 30. 4. 36 befristet (vgl. Dok. Nr. 144 Anm. 8). Sie wurde aber nicht mehr abgebaut, vielmehr bis 1945 nach einem bestimmten Aufbringungsschlüssel für die Wirtschaftszweige jährlich neu festgesetzt. Nach Kriegsausbruch verwendete man sie zur Verbilligung kriegswirtschaftlich dringend benötigter Importe. Eine AnO des RWiM vom 15. 2. 42 setzte sie zum Schluß des Wirtschaftsjahres 1941/42 vorübergehend aus (R 3101/15249), ihre Weitererhebung wurde dann aber durch die VO über Erhebung von Umlagen in der gewerblichen Wirtschaft vom 13. 7. 43 (RGL. I S. 395) unter Aufhebung des Gesetzes von 1935 den neuen Gliederungen der gewerblichen Wirtschaft (Gauwirtschaftskammern) übertragen; s. R 43 II/333a, Bl. 14–40.

¹⁰ Das Gesetz zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiete des allgemeinen Beamten-, des Besoldungs- und des Versorgungsrechts vom 30. 6. 33 (zur Veranlassung vgl. ARH I/1 Nr. 167) hatte in § 40 (2) die Gemeinden etc. zur Angleichung ihrer Beamtenbesoldung an die Bezüge der gleich zu bewertenden Reichsbeamten verpflichtet. Nach § 48 sollte die Angleichung bis zum 1. 10. 33 abgeschlossen sein, ihre Durchführung für Berlin war aber seither mehrmals aus politisch-propagandistischen Gründen hinausgeschoben worden.

¹¹ R 43 II/571, Bl. 97. Hierin hatte Lammers Frick die lapidare Anweisung Hitlers übermittelt, „daß die [...] in Aussicht genommenen Angleichungsmaßnahmen hinsichtlich der Beamten der Stadt Berlin nicht durchgeführt werden“. Veranlassung zu diesem Eingreifen hatte eine mit örtlichen Stimmungsberichten untermauerte Eingabe der Gauleitung Berlin an die Rkei vom 19. 6. 35 gegeben, welche eine allgemeine Gehaltskürzung als politisch untragbar bezeichnete; ebd. Bl. 53–96. Diese Eingabe trug Lammers Hitler am 25. 6. vor; ebd. Bl. 97. Killy hatte von dessen Entscheidung die Referenten des RFM und RIM zunächst telefonisch verständigt und dabei empfohlen, „daß – falls möglich – eine stillschweigende Hinausschiebung der Angleichungsmaßnahmen einer ausdrücklichen gesetzlichen Aufhebung vorzuziehen sei“; Vm. vom 25. 6. 35, ebd. Bl. 98 f. Frick zeigte sich vom Veto Hitlers „außerordentlich betroffen“ und erbat deshalb noch deren schriftliche Bestätigung; ebd. Bl. 100.

Reichsminister des Innern wies auf die Bedenken hin, die aus einer ausnahmsweisen Behandlung der Stadt Berlin insoweit erwachsen könnten, während im übrigen die Maßnahmen durchgeführt seien. Der *Reichsminister der Finanzen* machte auch auf die finanziellen Folgen aufmerksam und brachte zum Ausdruck, daß er für den Fall der Durchführung – die er nur im Verwaltungswege zu vollziehen empfehle – es jedenfalls für richtig halte, daß bei Neueinstellungen die in den Dienst der Stadt Berlin eintretenden Personen in die angeglichenen Bezüge eingewiesen würden.

Der *Führer und Reichskanzler* brachte zum Ausdruck, daß er es für bedenklich halte, jetzt eine Senkung der Gehälter vorzunehmen, die, wie es hier der Fall sein würde, eine erhebliche Verschlechterung des Lebensstandards zur Folge haben müsse. Wenn man allgemein an dem bestehenden Lohnniveau festhalte¹², müsse das auch im vorliegenden Falle geschehen, um nicht abträglich auf die Stimmung der Betroffenen zu wirken. Bei Neueinstellungen könnten die neuen Gehaltssätze zur Anwendung gelangen und im übrigen könne erwogen werden, wie durch andere Maßnahmen (etwa Beförderungssperre oder Sperrung der Aufrückung in höhere Dienstaltersgruppen pp.) ein gewisser Etatsausgleich herbeigeführt werden könne. In diesem Sinne sollten die erforderlichen Maßnahmen im Verwaltungswege getroffen werden¹³.

¹² Vgl. Dok. Nr. 153.

¹³ Die Umsetzung erfolgte durch Verwaltungserlaß des RIM vom 28. 6. 35, der am Ziel der Gehaltsangleichung, „wenn auch *nicht so schnell*“, grundsätzlich festhielt und die getroffene Regelung unter Verweis auf den Willen Hitlers ausdrücklich auf Berlin beschränkte; R 43 II/571, Bl. 109–111. Dennoch kam es infolge dieser rein willkürlichen Ausnahmeregelung zu einer ganzen Reihe von Berufungen, die von der Rkei abgelehnt werden mußten; ebd. Bl. 112–116, 123–126.

Zitierhinweis

Nr. 177 Ministerbesprechung vom 26. Juni 1935, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d177>